股权转让协议

转让方（以下简称甲方）：

法人股东（简称甲方一）：西藏新中辛汽车销售服务有限公司

统一社会信用代码：91540091MA6T5YT33A

法定代表人：彭中树

身份证号：510723197512020596

注册地址：拉萨经济技术开发区博达路 16 号西藏梅邦虫草制品有限公司院内附 1 号

联系方式：13980816311

自然人股东（以下简称甲方二）：钱海波

身份证号码：340881199112135139

住　　址：皖桐城市孔城镇长岗村松庄18号

联系方式：13308912439

受让方（以下简称“乙方”）：陕西道同谦合科技发展有限公司

统一社会信用代码：91610111MABOHXED5U

法定代表人：胥东明

身份证号：

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区尚苑路与草滩七路交叉口东南 160 米陕西金冠生物科技股份有限公司园区

联系方式：18518988885

标的公司（以下简称“丙方”）：林芝市伟虹汽车服务有限公司

统一社会信用代码：91540400MABTTQMY0H

法定代表人：钱海波

身份证号：340881199112135139

注册地址：西藏自治区林芝市巴宜区八一镇滨河大道南段178号

联系方式：18143241025

鉴于：

1、林芝市伟虹汽车服务有限公司（以下简称 “标的公司”）系一家依据中华人民共和国法律合法设立并有效存续的有限责任公司，注册资本为50万元人民币 。

2、甲方各方系标的公司登记在册的股东，合计持有标的公司100%的股权，其中法人股东持有标的公司 55%的股权（对应注册资本27.5万元），自然人股东持有标的公司45%的股权（对应注册资本 22.5万元）。

3、甲方一致同意根据本协议约定的条件与条款，分别向乙方转让各自持有的标的公司全部股权，乙方同意受让。

4、各方经过友好协商，本着平等互利的原则，达成如下协议，以兹共同信守：

第一条、股权转让

1.1 **转让标的：**甲方各方同意根据本协议约定的条件与条款，分别向乙方转让其各自持有的标的公司全部股权，乙方同意受让。

1.2 **转让标的具体情况：**

1.2.1 甲方一向乙方转让其持有的标的公司 55%的股权（对应认缴出资额27.5万元）及其所附带的全部股东权利和义务。

1.2.2 甲方二向乙方转让其持有的标的公司 45%的股权（对应认缴出资额22.5万元）及其所附带的全部股东权利和义务。

1.3 **股权转让完成后，**标的公司的股权结构变更为乙方持有100%的股权。

第二条、甲方声明与保证

2.1 **股权权利：**甲方各方对其持有的标的公司股权拥有合法、完整的所有权，该等股权上不存在任何质押、查封、冻结、司法限制或其他任何形式的权利限制。

2.2 **出资状况：**甲方各方股权对应的注册资金全部为认缴，不存在任何虚假出资、抽逃出资的行为。

2.3 **公司状况：**标的公司及其股东、董事、监事、高级管理人员在最近三年内不存在任何违法违规行为，亦未涉及任何重大诉讼、仲裁或行政调查。

2.4 **税务合规：**甲方一特别声明并保证，其已知悉自身被列为税务非正常户的情况，并承诺在本协议签署后 15 日内完成所有税务合规整改，解除非正常状态。因甲方一非正常户状态产生的任何历史税务负债、罚款以及对标的公司可能造成的全部损失，由甲方一承担连带赔偿责任。

2.5 **债务披露：**甲方各方声明并保证，已全面、如实披露公司及股东债务情况，其中甲方一、法定代表人及甲方二无重大银行负债、民间融资和对外担保等行为，甲方一的自然人股东晶辉因(2025)藏0102执4200号案被西藏自治区拉萨市城关区人民法院定为被执行人，执行标的328万元。甲方各方保证，股东公司及股东的债务及信用状况不会对标的公司的资产、信用、生产经营及本次股权转让造成任何不利影响或产生连带责任。否则，甲方一愿承担由此给乙方造成的一切损失。

2.6 **劳动用工：**甲方各方保证，标的公司严格遵守劳动法律法规，与所有员工均签订了书面劳动合同，不存在任何形式规避劳动关系、逃避社会保险缴纳义务的情形。标的公司已为所有员工依法、足额缴纳了社会保险（包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险），不存在任何欠缴、漏缴或通过现金补贴等形式替代缴纳的行为。若因标的公司历史社保缴纳问题引发任何纠纷，均由甲方承担全部赔偿责任。

2.7 **甲方各方保证，**向乙方提供的财务报表、账簿、合同、报告等资料真实合法有效。

第三条 乙方声明与保证

3.1 乙方是依据中国法律合法设立并有效存续的有限责任公司。

3.2 乙方拥有充分的权利签署本协议并履行本协议项下的义务。

第四条 债权债务处理

4.1 各方确认，若因标的公司股权转让完成前的经营行为（包括但不限于债务、税务、劳动、社保、诉讼、仲裁合同纠纷等）导致股权转让完成后公司遭受任何损失或产生任何新的负债，与乙方无关，由甲方各方承担连带赔偿责任。

4.2 用工及社保债务约定：股权转让前标的公司用工、薪酬发放及社会保险缴纳等相关事宜所产生的一切债务、行政处罚、劳动仲裁或诉讼纠纷等，与乙方无关，由甲方各方承担全部清偿及法律责任。若因上述事项导致乙方或标的公司遭受损失，甲方各方承担连带赔偿责任。

第五条 转让价款及支付方式

5.1 **转让价款。**经各方确认，本次股权转让的总价款为人民币

30 万元整（大写叁拾万元整），其中甲方一的转让价款为人民币 16.50 万元整（大写壹拾陆万伍仟元整），甲方二的转让价款为人民币 13.50 万元整（大写壹拾叁万伍仟元整）。

5.2 支付方式。乙方以甲方提供税务正常户状态官方文件、社保缴费证明及办理完成工商变更登记为履行本协议约定转让价款支付义务的前提要件：

5.2.1 本协议签订之日起 5 个工作日内，乙方向甲方支付转让价款的 20%即人民币 6 万元整（大写陆万元整）作为定金，其中向甲方一支付人民币 3.3 万元整（大写叁万叁仟元整），向甲方二支付人民币 2.7 万元整（大写贰万柒仟元整）。

5.2.2 完成股权转让工商变更登记手续、甲方解除税务非正常户状态并提交近三年员工《社会保险个人权益记录》之日起 10 个工作日内，乙方支付转让价款的 50%即人民币 15 万元整（大写壹拾伍万元整），其中向甲方一支付人民币 8.25 万元整（大写捌万贰仟伍佰元整），向甲方二支付人民币 6.75 万元整（大写陆万柒仟伍佰元整）。

5.2.3 剩余 30%为保证金，乙方于股权交割完成 12 个月后支付。如因股权转让前的任何问题引发股权转让后公司的任何损失，均从保证金等额支付。保证金不足偿付的，乙方继续向甲方追责。

5.2.4 甲方指定收款账户信息约定：

甲方一收款账户：

开户银行：中国建设银行股份有限公司抚顺开发区支行

账户名称：安徽新华车业有限公司

账　　号：34050102583600001096

甲方二收款账户：

开户银行：中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行

账户名称：钱海波

账　　号：6222801636810214431

5.2.5 乙方将对应股权转让款支付至上述各自账户即视为完成付款义务，因账户信息错误导致款项无法到账或延误到账的责任由对应甲方（甲方一或甲方二）承担。

第六条、工商变更及股权交割

6.1 甲方各方应在本协议签订之日起 15 个工作日内，配合乙方及标的公司完成股权转让工商变更登记手续（包括但不限于修改公司章程、变更股东名册、换发营业执照、刻制印章等），积极提供办理变更登记所需的全部文件资料（如营业执照、授权委托书、身份证明、股东会决议等）。

6.2 若因甲方原因导致工商变更登记手续未能在上述约定期限内完成，每逾期一日，应按股权转让总价款的 5% 向乙方支付违约金。逾期超过 30 日的，乙方有权解除本协议，甲方应双倍返还收取的定金并赔偿乙方因此遭受的全部损失。

6.3 工商变更登记完成之日为本协议项下的股权交割日。自交割日起，乙方即成为转让股权的合法持有人，享有标的公司股东的全部权利，承担相应的股东义务。

6.4 股权交割完成后，甲方各方应共同协助乙方平稳接管标的公司的经营管理，包括但不限于向乙方移交标的公司印章、证照、财务账簿、合同文件、客户资料等，协调标的公司原管理人员、员工与乙方的工作衔接。

第七条、税费承担

甲方各方承担转让股权涉及的各项税费，乙方承担工商变更登记等受让股权相关税费。

第八条、违约责任

8.1 若甲方违反其在本协议第三条中所作的任何声明、保证或承诺，导致乙方或标的公司遭受损失的，甲方各方应承担连带赔偿责任，向乙方支付【转让总价款的 50%】作为违约金，违约金不

足以弥补损失的，乙方有权要求甲方赔偿全部损失，赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、为追索损失而支出的律师费、诉讼费、保全费、差旅费等合理费用。

8.2 若乙方未按本协议约定的期限支付转让价款，每逾期一日，应向甲方支付逾期金额万分之五的违约金。

第九条、保密条款

9.1 三方应对本协议的内容以及在签订、履行本协议过程中获悉的其他两方的商业秘密（包括但不限于财务信息、经营策略、客户资源、技术信息等）承担保密义务。

9.2 非经其他两方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露上述保密信息。本协议终止后，三方的保密义务仍然有效，直至该保密信息成为公开信息。

9.3 若一方违反本条约定，泄露其他两方商业秘密，应向受害方支付人民币 5 万元整（大写伍万元整）的违约金；违约金不足以弥补受害方损失的，泄密方还应赔偿受害方的全部损失。

第十条、不可抗力

10.1 “不可抗力” 是指三方在签订本协议时不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、火灾、台风、战争、政策调整等。

10.2 若因不可抗力导致本协议无法履行或部分无法履行，遭遇不可抗力的一方应立即通知其他两方，并在不可抗力发生后 15 个工作日内提供相关证明文件（如政府部门出具的证明、新闻报道等）。三方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否解除本协议、部分免除履行义务或延期履行本协议。

10.3 因不可抗力导致的损失，三方互不承担赔偿责任，但应采取合理措施尽量减少损失。若一方未及时通知其他两方或未采取合理措施减少损失，应就扩大的损失承担赔偿责任。

第十一条、争议解决

11.1　本协议的订立、效力、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

11.2　三方在履行本协议过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向标的公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

11.3　在争议解决期间，除争议事项外，三方应继续履行本协议其他条款。

第十二、其他条款

12.1　本协议自三方盖章、签字之日起生效。

12.2　本协议一式五份，甲乙丙方各执一份，办理税务登记和工商变更登记手续各一份，具有同等法律效力。

12.3　本协议的附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

12.4　对本协议的任何修改、补充，均须由三方协商一致后签订书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。若补充协议与本协议内容不一致的，以补充协议为准。

12.5　本协议未尽事宜，可由三方另行协商并签订相关文件，作为本协议的组成部分。

附件：

1、标的公司营业执照及法定代表人身份证件

2、标的公司近三年财务报表、明细账、会计凭证、业务合同

3、标的公司及甲方各方征信报告

4、标的公司股东会决议

（以下无正文）

甲方一：西藏新中辛汽车销售服务有限公司（加盖公章）

法定代表人（签字、按手印）：

签订日期：2025 年 12 月 26 日

甲方二：钱海波（签字按手印）

签订日期：2025年12月26日

乙方：陕西道同谦和科技发展有限公司（盖公章）

法定代表人（或授权代表人）（签字按手印）：_____

签订日期：_____年____月____日